

PRACOVNÍ SMLOUVA

SMLUVNÍ STRANY

Zaměstnavatel: Digitální Média s.r.o.

Zaměstnanec: Ondřej Blaha

IDENTIFIKACE DOKUMENTU

Datum uzavření: 15. 7. 2026

Pracovní pozice: Senior Software Developer

OBSAH

PREAMBULE	str. 3
I. SMLUVNÍ STRANY	str. 3
II. DRUH A MÍSTO VÝKONU PRÁCE	str. 3
III. VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU A TRVÁNÍ	str. 3
IV. PRACOVNÍ DOBA	str. 4
V. MZDA A ODMĚŇOVÁNÍ	str. 4
VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCE	str. 4
VII. SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU	str. 4
IX. MLČENLIVOST A OCHRANA OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ	str. 5
X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	str. 5

PREAMBULE

Tato pracovní smlouva (dále jen „smlouva“) je uzavírána podle § 34 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“).

Datum uzavření smlouvy: 15. 7. 2026

I. SMLUVNÍ STRANY

Zaměstnavatel: Digitální Média s.r.o., IČO: 11223344, sídlo: Václavské náměstí 1, Praha 1, 110 00

Zaměstnanec: Ondřej Blaha, nar.: —, bytem: Botanická 7, Praha 6, 160 00

II. DRUH A MÍSTO VÝKONU PRÁCE

Druh práce (pracovní pozice): Senior Software Developer

Popis pracovní náplně: dle aktuálního popisu pracovního místa

Místo výkonu práce: neuvedeno

III. VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU A TRVÁNÍ

Pracovní poměr vzniká dnem nástupu do práce: 1. 4. 2026

Pracovní poměr se sjednává na dobu neurčitou.

Sjednává se zkušební doba v délce 3 měsíce ode dne vzniku pracovního poměru (§ 35 ZP ve znění novely č. 120/2025 Sb.). U pracovního poměru sjednaného na dobu určitou nesmí zkušební doba přesáhnout polovinu sjednané doby jeho trvání. V průběhu zkušební doby může pracovní poměr zrušit kterákoliv ze stran kdykoli, a to i bez udání důvodu.

IV. PRACOVNÍ DOBA

Týdenní pracovní doba je stanovena v délce 40 hodin (§ 79 ZP). Rozvrh pracovní doby: pondělí–pátek, 8:00–17:00.

Přestávka na jídlo a oddech: 30 minut dle § 88 ZP.

Dovolená: Zaměstnanci náleží dovolená v délce 4 týdnů za kalendářní rok dle § 212 ZP.

V. MZDA A ODMĚŇOVÁNÍ

Zaměstnanci náleží hodinová mzda ve výši – Kč/hod. hrubého.

Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci poskytnout při výplatě písemný doklad (výplatní pásku) s údaji o jednotlivých složkách mzdy a provedených srážkách.

VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCE

Zaměstnanec je povinen:

- a) osobně vykonávat práce podle pracovní smlouvy a dodržovat pracovní dobu,
- b) dodržovat předpisy BOZP, pracovní řád zaměstnavatele a absolvovat zákonem vyžadovaná školení BOZP (§ 103 ZP); zaměstnavatel je povinen tato školení zajistit na svůj náklad,
- c) oznamovat zaměstnavateli překážky v práci (nemoc, ošetřování) bez zbytečného odkladu,
- d) zachovávat mlčenlivost o informacích označených jako důvěrné,
- e) chránit majetek zaměstnavatele a nepožívat alkohol ani jiné návykové látky na pracovišti.

VII. SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

Pracovní poměr může být ukončen: dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením nebo uplynutím sjednané doby (§ 48 ZP).

Výpovědní doba v souladu s § 51 ZP činí 2 měsíce. Výpovědní doba počíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi.

Výpověď ze strany zaměstnavatele musí být odůvodněna (§ 52 ZP). Výpověď ze strany zaměstnance může být dána z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu.

IX. MLČENLIVOST A OCHRANA OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ

Zaměstnanec je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem svého zaměstnání a které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž povaha jejich důvěrnost zjevně zakládá.

Povinnost mlčenlivosti trvá po dobu trvání pracovního poměru a dále po dobu 3 let po jeho skončení.

Za škodu způsobenou zaměstnancem porušením povinnosti mlčenlivosti odpovídá zaměstnanec v rozsahu stanoveném § 257 ZP. V případě úmyslného způsobení škody nebo škody způsobené pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek odpovídá zaměstnanec za škodu v plném rozsahu (§ 257 odst. 3 ZP). Poznámka: smluvní pokuta k tíži zaměstnance se v pracovněprávním vztahu nesjednává (§ 346d ZP).

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pracovní smlouva se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a subsidiárně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Zaměstnavatel je povinen uzavřít pracovní smlouvu před nástupem zaměstnance do práce (§ 34 odst. 3 ZP). Zaměstnanec nesmí nastoupit do práce, dokud nebyla smlouva podepsána.

Pracovní spory řeší věcně příslušný soud dle § 9 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Strany jsou povinny před podáním žaloby pokusit se o smírné vyřešení sporu.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech; zaměstnavatel a zaměstnanec obdrží po jednom stejnopisu (§ 37 ZP).

Změny pracovní smlouvy jsou platné pouze ve formě písemných, číslovaných a podepsaných dodatků (§ 564 OZ).

Neplatnost jednotlivého ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.

Zpracování osobních údajů zaměstnance probíhá v souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR), zákonem č. 110/2019 Sb. a § 316 zákoníku práce. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vzniku, trvání, změny a skončení pracovněprávního vztahu, plnění zákonných povinností zaměstnavatele (mzdy, pojistné, daně) a ochrany oprávněných zájmů zaměstnavatele. Zaměstnanec má právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování v rozsahu stanoveném právními předpisy, a právo podat stížnost u ÚOOÚ (www.uoou.cz). Osobní údaje budou uchovávány po dobu pracovněprávního vztahu a dále po dobu stanovenou zákonem (zejm. zákon č. 582/1991 Sb., zákon č. 235/2004 Sb.).

Žádná ze smluvních stran neodpovídá za nesplnění nepeněžitých povinností způsobené vyšší mocí (vis maior), tj. událostí mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou (§ 2913 odst. 2 OZ). Vyšší moc se nevztahuje na povinnost zaplatit peněžitou částku. Strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně písemně informovat druhou stranu a po odpadnutí překážky neprodleně pokračovat v plnění.

XI. PODPISY

V _____ dne _____

V _____ dne _____

Jméno a příjmení (hůlkovým písmem):

Jméno a příjmení (hůlkovým písmem):

(vlastnoruční podpis)

ZAMĚSTNAVATEL

(vlastnoruční podpis)

ZAMĚSTNANEC

Smlouva nabývá platnosti podpisem zaměstnavatele a zaměstnance. Je-li podepisována elektronicky, platí přiměřeně nařízení EU č. 910/2014 (eIDAS).

PŘÍLOHA K DOKUMENTU – PRŮVODNÍ POKYNY**PRŮVODNÍ POKYNY K PODPISU A ARCHIVACI**

Tento dokument obsahuje doporučený postup pro správné podepsání, ověření a archivaci vaší smlouvy.

1. PŘÍPRAVA PŘED PODPISEM

- Pečlivě přečtěte celý text smlouvy včetně příloh.
- Ověřte správnost všech údajů: jména, adresy, částky, data.
- Přílohy (předávací protokol apod.) připravte k podpisu současně se smlouvou.
- Zajistěte, aby obě strany měly dostatek času na prostudování dokumentu.

2. PODPIS

- Smlouvu podepisujte v minimálně dvou vyhotoveních — po jednom pro každou stranu.
- Podpis umísťte na vyhrazené podpisové řádky na konci smlouvy.
- Použijte trvanlivý inkoust (kuličkové pero).
- U vícestránkových smluv doporučujeme parafovat každou stranu.
- Datum a místo podpisu vyplňte v den skutečného podpisu.

3. ÚŘEDNÍ OVĚŘENÍ (VOLITELNÉ)

- U smluv s vyšší hodnotou (nad 50 000 Kč) zvažte ověření podpisů na Czech POINTu nebo u notáře.
- Ověření zvyšuje důkazní hodnotu dokumentu. Cena: přibližně 30 Kč za podpis na Czech POINTu.

4. ARCHIVACE

- Originál uchovejte po celou dobu platnosti smlouvy a nejméně 3 roky po jejím skončení (§ 629 OZ).
- Poříděte si digitální zálohu (scan nebo fotografie).

5. ELEKTRONICKÝ PODPIS

- Smlouvu lze podepsat elektronicky dle nařízení EU č. 910/2014 (eIDAS) a zák. č. 297/2016 Sb.
- Kvalifikovaný elektronický podpis (QES) má účinky vlastnoručního podpisu; je plně uznáván soudy i orgány EU.
- Zaručený elektronický podpis (AES) je platný, avšak jeho důkazní síla v případě sporu je nižší než u QES.
- Poskytovatelé: Signi.cz, iSmlouva.cz, DocuSign, Adobe Sign — ověřte soulad s eIDAS.
- Smlouvy vyžadující notářsky ověřený podpis (nemovitosti, katastrální vklad) je elektronicky možné uzavřít pouze s QES.

6. ZVLÁŠTNÍ POKYNY PRO PRACOVNÍ SMLOUVU

- Zaměstnanec musí obdržet jedno vyhotovení smlouvy nejpozději v den nástupu do práce.
- Zaměstnavatel je povinen přihlásit zaměstnance na ČSSZ a příslušnou zdravotní pojišťovnu.

PŘÍLOHA K DOKUMENTU – KONTROLNÍ SEZNAM**KONTROLNÍ SEZNAM PŘED PODPISEM**

Před podpisem smlouvy ověřte každý z níže uvedených bodů:

- Jména a příjmení všech smluvních stran jsou správně uvedena
- Adresy trvalého bydliště / sídla jsou aktuální
- Data narození / IČO jsou bez překlepů
- Předmět smlouvy je jasně a jednoznačně vymezen
- Finanční podmínky (cena, nájem, mzda) odpovídají dohodě stran
- Datum účinnosti smlouvy je správné
- Doba trvání a výpovědní podmínky odpovídají dohodě
- Platební podmínky jsou jasné a úplné
- Práva a povinnosti obou stran jsou vyvážená
- Smluvní pokuty jsou přiměřené a nepřekračují zákonné limity
- Způsob řešení sporů je uveden
- Smlouva neobsahuje nevyplněná pole
- Počet vyhotovení odpovídá počtu smluvních stran
- Veškeré přílohy jsou přiloženy a kompletní

SPECIFICKY PRO PRACOVNÍ SMLOUVU:

- Druh práce odpovídá skutečně zastávané pozici
- Místo výkonu práce je správně uvedeno
- Den nástupu je reálný
- Mzdové podmínky odpovídají dohodě
- Zkušební doba nepřesahuje zákonné maximum